

- 용도변경 리모델링 매입임대주택 공급을 위한 -

비주택 용도변경 매입(약정 방식) 공고(1차)

한국토지주택공사("LH")는 민간사업자가 LH와 매입약정을 체결하고 비주택을 리모델링한 (준)주택을 매입합니다. 본 공고 기재사항 및 제출서류, 매입기준 등은 변경될 수 있으므로, 향후 추가 공고를 반드시 확인하여 변경사항을 반영하여 매입신청하시기 바랍니다.

※ LH는 리모델링의 특성 및 매입신청 경과, 법령개정 등 사업여건 변화에 따라 본 공고 기재사항 이외 매입기준을 적용하여 매입여부를 판단할 수 있으니 이 점 양지하시기 바랍니다.

아울러, LH는 본 공고에 따른 제출서류 외에 추가 서류를 요구할 수 있으며, 매입신청인이 특별한 이유 없이 이에 응하지 않을 경우 매입제외 될 수 있습니다.

- 매입약정 건물 구조 안전성 확보 등을 위해 용도변경 리모델링 준공 후 매입신청인이 안전진단 전문 기관을 통해 안전진단 실시 및 보고서를 제출하도록 의무화하오니 상세 내용은 「비주택 용도변경 매입임대주택 설계·시공 가이드라인」을 참고하시기 바랍니다.
- 또한 사업대상 선정 통보 건에 대해 약정 전 정밀안전점검 결과서 제출을, 착공 전 「건축물 구조기준 등에 관한 규칙」상 구조안전 및 내진설계 확인서 제출을 의무화하고 있습니다. 각 단계별 안전점검(진단) 결과 설계 및 구조 안정성 등에 문제가 발견될 경우 매입약정 체결이 중단·취소되거나 기 체결된 매입약정이 해제될 수 있습니다. 아울러, 협의·검토를 위한 구조계산 원본 데이터 요청 시 해당 자료를 제출하여야 합니다.

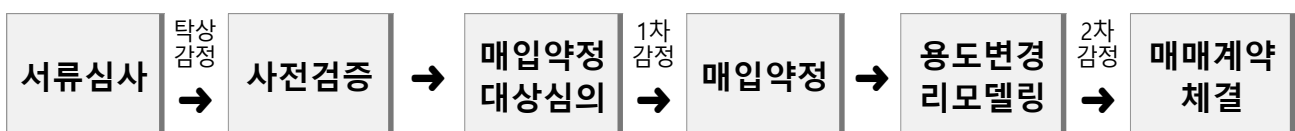
1. 사업 내용

비주택 용도변경 매입임대주택(약정 방식)

도심 내 공실 상가·오피스·숙박시설 등의 비주거시설(이하 '비주택')을 (준)주택으로 전환(용도변경 리모델링)하기로 매입약정을 체결하고, 공사 준공 후 LH가 매입하여 청년 및 신혼부부 가구에게 임대주택으로 공급하는 사업

2. 매입 절차

① 매입약정 일반절차

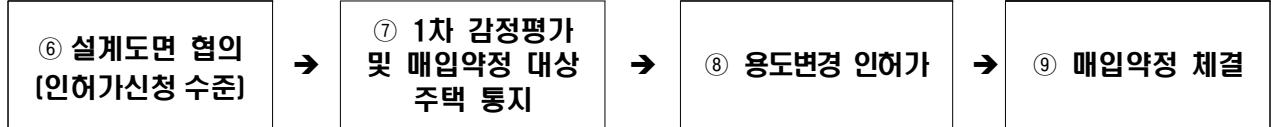


2 매입약정 프로세스

매입신청부터 매입심의까지



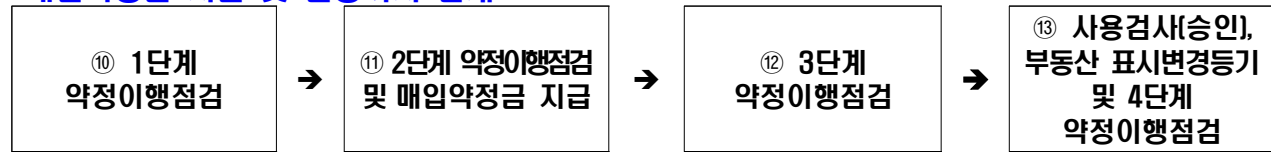
도면협의부터 매입약정체결까지



※ ⑧과 ⑨의 선후는 바뀌어도 되나,

⑦의 약정체결 통지 후 45일 내 약정 체결하여야 함

매입약정금 지급 및 준공까지 단계

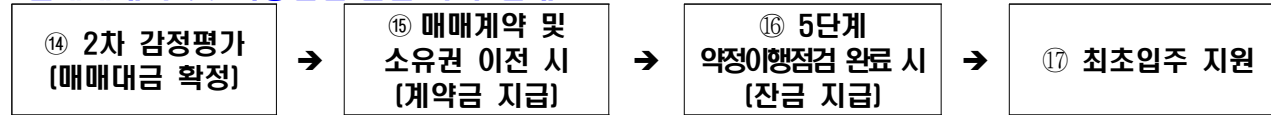


※매입대금의 약 50%

※신탁방식의 경우 60%

[사업비 지원금이 지급된 경우 이를 포함]

본매매계약 및 최종점검(잔금)까지 단계



※매입대금의 약 30%

※매입대금의 약 20%

※신탁방식의 경우 10%

[5단계 약정이행점검 절차]

구 분			1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
공사단계			철거공사	골조공사	마감공사	공사준공	잔금지급
점검내용			철거공사 완료시	구조보강, 골조공사 완료시	방수·단열 공사 완료시	사용검사 완료 후 1주일 내	잔금지급 전 확인
중점 점검 분야			- 철거공사 적정성 - 기존건물 하자 여부 및 공사 범위 확인	- 구조보강 및 골조 공사 적정성 - 조적·방수·미장·단열 등 주요 공사 적정성	- 방수 및 바닥 완충재 설치 공사 적정성 - 내장·창호·금속 등 주요 공사 적정성	- 설계도서 및 보수 계획 이행 확인 및 미흡사항 지적 - 인증·평가·검사 완료 및 시운전 상태 확인	- 잔금지급 전 확인 점검 - 조치결과에 따른 잔금 지급 검토
점검주체	약정이행 점검반 등	50호미만	◎	◎	◎	◎	◎
		50호~100호미만	◎	◎	○ ○ ◎	◎	◎
		100호이상	단계별 약정이행점검을 포함한 주요 공정별 월 1회 이상 점검				
	임대자산관리팀 주거복지지사		-		-	◎	◎

* 현장여건 및 지역본부 여건에 따라 1~5단계 단계별 점검시기 및 점검횟수(+), 점검내용을 조정할 수 있으며, 매입신청인은 점검에 성실히 응하여야 함

** ◎로 표시된 점검은 단계별 점검이며, 그 외 점검은 LH 수시 점검

3. 매입 대상

① 매입대상 지역

- 수도권(서울·경기) 조정대상지역, 투기과열지구, 토지거래허가구역으로, 청년 및 신혼부부층 수요가 많고 대중교통 이용이 편리하여 입지여건 등이 우수한 지역

대상지역 (물건소재지)	
서울특별시 전 지역	25개 자치구(전역)
경기도 일부 지역	구리시, 과천시, 광명시, 성남시(분당·수정·중원구), 수원시(영통·장안·팔달구), 안양시 동안구, 용인시(기흥수지구), 의왕시, 하남시, 화성시 동탄구

② 매입대상 건물

- ① 세대별 주거전용면적이 85㎡ 이하이고 최초 사용승인 후 30년 이내이며,
 - 내진설계가 적용된 비주택* 용도변경 법적 기준(공고문 ③ 참조) 등을 준수하여,
 - 공급유형별 아래의 기준을 충족하는 (준)주택으로 용도변경 및 리모델링(세대수·구조 등을 변경하여 보수)한 건물

* 공공주택특별법 시행령 제37조1항3호에 해당하는 건축물

→ **근린생활시설, 노유자시설, 수련시설, 업무시설, 숙박시설 또는 공장****의 용도 건축물
 (** 단, 지식산업센터 내 공장에 한정, 현재 공공주택특별법 등 관련 법령 개정 중으로 법령 개정 경과에 따라 심의 및 사업대상 선정 검토 예정)

- 아파트, 연립, 임대형 기숙사, 주거용 오피스텔, 도시형생활주택(아파트형, 단지형 연립 한정)

공급유형	면적 기준	주택유형	방 개수
신혼·신생아	전용 36㎡ 이상 85㎡이하	아파트, 연립, 임대형 기숙사(청년Ⅱ 유형만 해당), 주거용오피스텔, 도시형 생활주택(아파트형, 단지형 연립에 한정)	2개 이상 (입지 감안 1.5룸 예외적 매입)
청년Ⅱ (리모델링)	전용 19㎡ 이상 60㎡ 이하		1개 이상

* 예외사항

가. (입주유형 혼합) 한 건물에 서로 다른 입주 유형이 혼합된 계획은 가급적 지양하되, 지역 여건 등에 따라 입주자 유형별 라이프 스타일이 서로 충돌하지 않는 선에서 계획 가능

- ② 매입신청 시에 토지 및 건물이 동일한 매입신청인의 소유이거나
소유자 전원이 공동으로 매입신청을 접수하여야 함
- 소유자가 아닌 사업자(시공사 등)는 소유자 전원과 공동으로만 매입신청 가능하며, 사업대상 선정결과 안내 후 매입약정 체결 전까지 소유권(지분) 취득 허용
 - 공동 매입신청인들은 신청 및 체결될 약정 및 계약과 관련하여 발생하는 모든 의무 및 채무에 상호 연대하여 책임을 부담
- ③ 사업대상 건물 일괄 매입 원칙이나, 층별 매입은 아래의 조건 부합 시 한정적으로 허용(단, 호별 매입 불가)
- (층별 매입) 지상층에 한하며, 매입신청층의 소유자(구분소유자 등) 전원이 매입신청
 - 층별매입에 따른 리모델링 관련 법적 검토 등 **층별매입 신청 검토서 (서식18)** 필수 제출
- * 매입신청층의 용도변경이 건물 전체의 구조 및 이용형태에 영향을 미치는지 여부 등 관련법령 검토, 예상 문제점 대응방안 검토
- 예시) 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제15조에 따른 공용부분 변경 등에 해당하여 구분소유자 및 의결권의 각 3분의 2 이상의 결의 요구 여부, 동의 및 결의 추진계획 등
- ※ 일괄 매입신청 건 및 설계·시공가이드라인 반영 등 원활한 용도변경 리모델링 공사가 가능한 건물을 우선적으로 매입

3 용도변경 리모델링 기준

□ 용도변경 리모델링 설계 및 시공기준, 실내인테리어 및 마감재 기준 등은 「비주택 용도변경 매입임대주택 설계·시공 가이드라인」에 따른 내용을 적용하오니, 이 점 착오 없으시기 바랍니다.

① 주택 설계 및 시공기준

- 설계 및 시공 시에 현재 「비주택 용도변경 매입임대주택 설계·시공 가이드라인」에 따른 기준을 적용하여야 함
- 존치 부분에 대하여 구조적·기능적 결함이 있거나 법령 및 기술기준에 부합하지 않음이 확인될 경우 조치를 요구하거나 매입 제외될 수 있음

② 실내인테리어, 마감재 기준 : 가이드라인 “컨셉 예시” 기준 이상 반영

③ 커뮤니티공간 및 경비실·관리사무소 의무설치 기준

커뮤니티공간	경비실	관리사무소
50세대 이상 청년, 신혼·신생아 유형	50세대 이상	150세대 이상

* 2동 이상의 단지형 주택(연립 등)의 물량을 구분하여 신청하는 경우에도 총 세대수 합이 상기 기준 이상인 경우 설치 필수

○ 입주유형별 커뮤니티시설 설치기준(가이드라인 “설치 예시” 참조)

가. 면적 세대당 1.0㎡ 이상

<다음의 경우 사업자가 공공기여방안 추가 제시하고 상호 합의함>
「공공주택특별법 시행령」 제37조 0.3대 주차장 설치규정 완화 시
 [적용대상 : 전용 30㎡ 미만으로서 청년형(GTX역 포함 도시철도역
 출구 또는 대학교 교문으로부터 직선거리 500m 내)]

나. 커뮤니티시설 용도를 별도로 정할 경우 아래 기준에 따라 설치 권장

< 용도별 커뮤니티 설치 기준(권장) >

구분	아이돌봄시설	작은 도서관
설치기준	100㎡ 이상	100㎡ 이상

다. 커뮤니티시설은 기타공용 면적으로 설치를 원칙으로 함

라. 커뮤니티시설 내부 및 이용시설 확인이 가능토록 투명창호 등을 활용하여 최대한 개방감 확보

마. 지상 1층을 원칙으로 하되, 주택규모, 입주대상자 유형을 감안하여 협의를 거쳐 1층 외 계획도 가능(내부설치비품 협의)

○ 경비실·관리사무소 설치기준

가. 기계식 주차관리를 위한 주차관리실 설치 시, 경비실 대체 가능

나. 관리사무소 의무설치 대상인 경우 최소 3인 이상의 사무공간 및 관리사무소 외 관리업무 종사자 휴게실 별도 계획(냉난방기 설치)

다. 주차관제, CCTV, 소방, 원격검침 등 시스템 연동 설치 필요

라. 관리사무소는 지상배치를 원칙으로 하되, 종사자의 근무여건 및 방재 활동 거점 기능 등을 감안하여 협의를 거쳐 설치 위치 조정 가능

④ 근린생활시설(용도변경 후 건물 내 시설) 관련

○ 원칙적으로 매입 지양하되, 매입목적·가격에 부합하는 경우 최소화하여 매입하고 근생시설 포함 시 전체 건물 매입

가. 법령에 따라 상업지역 등에 근린생활시설이 필수적으로 포함되어야 하는 경우 근린생활시설을 제외하고 매입할 수 있으나, 그 외는 계획단계부터 설치 지양, 건물 전체가 매입 제외될 수 있음

나. (매입제외) 주거시설과 분리가 불가*하거나 용도변경 등이 불가, 근린생활시설만 별도로 매입 신청하는 경우 매입 제외

* 관리비, 공과금(가스, 수도, 전기 요금 등) 별도 부과 및 운영·관리 곤란

다. (매입방법) 공공편의시설 및 임대상가 공급 등 활용용도에 맞도록 근린생활시설 활용방안 검토서*를 작성하여 매입심의 추진

* (주요내용) 시설 정보, 매입 및 공급 담당 의견

○ 예외적으로 매입하는 경우(우리 공사가 필요한 경우)

가. (추가 커뮤니티공간 등) 이미 설치기준 이상 계획된 공간 외에 추가 면적 확보하고자 하는 경우 또는 관리·운영 효율성 등을 감안하여 해당 토지 및 건축물 전체를 매입·활용하고자 하는 경우

나. (LH 희망상가용) 일자리 창출 및 젠트리피케이션 방지 등 사회적 가치 제고를 위해 주변시세 이하로 장기간 임대하고자 하는 경우

(매입가격) 감정평가금액 80% 수준 이하에서 상호합의하여 결정
(가·나항 공통)

다. (생활 SOC시설) 지자체 등이 상업용이 아닌 입주자와 지역주민이 공동 이용하는 개방형 공공시설 목적으로만 사용

* 생활SOC 예 : 마을 노인복지, 건강생활지원센터, 공공(작은)도서관, 아이돌봄시설, 공공체육시설, 창업센터 등 주민편의시설

- 우리 공사, 지자체 등이 매입을 결정하기 전까지 일반분양을 보류하는 우선매입특약을 조건으로 약정체결하고, 이 때 우리 공사는 자금조달 지원을 위한 프로젝트 협업을 검토함

(매입가격) 근생의 건설원가와 감정평가금액의 평균범위에서 협의

⑤ 기계식 주차 설치 허용기준 (아래 2가지 요건 모두 충족 시)

- (1) 역세권(GTX역 포함 도시철도역 출구로부터 직선거리* 500m 내)
* 가장 가까운 대지경계선 기준
- (2) 주거용오피스텔 또는 도시형생활주택

○ 기계식 주차 비율

- * 150세대 이상 : 총 주차대수의 50% 이하로 계획
- ** 150세대 미만 : 총 주차대수의 50% 이하로 계획하되, 기계식 주차 대수가 20대 미만인 경우 우대
- ※ 단, 기계식 주차대수 비율이 상기 기준을 일부 초과하는 경우 **건축 계획과 주차대수의 적정성**을 고려하여 심의에서 수용 여부 결정

- 가. 주거용오피스텔, 도시형생활주택 외 타 주택유형이 혼합된 경우, 타 주택유형에 따라 발생하는 주차는 자주식으로 계획
- 나. 건물 내 근린생활시설의 주차는 자주식으로 계획
- 다. 공공주택 특별법 시행령 제37조제4항 및 제5항에 따라 **완화된 주차규정(세대당 0.3대, 용도변경 전 주차장기준 적용)**을 적용 받는 경우 기계식 주차 신설 또는 증설 **지양** (공고문 11. 민간사업자 참여확대 지원 ② 사항 참고)

○ 기계식 주차 허용 기준

- 가. 엘리베이터방식(승강기 방식), 평면왕복방식, 다층순환방식만 허용 하되, 기계식 주차설비까지 명쾌한 차량 진출입이 가능해야 함
- 나. 주거와 같은동에 기계식주차설비를 계획할 경우 **단위세대 벽면과 연접하여 설치 불가**, 복도, 공용부 배치 및 별개공간으로 완충공간을 구획하고, 소음·진동 방지 대책을 마련
- 다. 기계식 주차타워 윗층에 주거세대 설치 금지 (커뮤니티공간은 가능)
- 라. 주차관리를 위한 주차관리실 의무설치

⑥ 용도변경 및 리모델링 기준

- 가. (설계·품질 기준) 용도변경 리모델링 계획 및 시공시 **‘비주택 용도 변경 매입임대주택 설계·시공 가이드라인’**을 준수하여야 함

나. (시설물 수선 기준) ‘리모델링 공사 필수 포함 수선대상 기준 및 확인서’(서식15)에 따라 건물 연령을 고려하여 시설물이 교체(재시공)되어야 하며, 시설물 수선 계획을 리모델링 공사계획에 포함하여야 함

다. 매입심의위원회의 조건 사항뿐 아니라 우리 공사와의 도면협의 과정 등에서 ‘주택’으로서 성능 및 시공품질 확보를 위해 추가 의견이 나올 경우, 해당 사항을 반영하여 사업추진 하여야 함

⑦ 전기차 충전시설 설치 기준(전용 주차구역 표시)

- 주차단위구획 총 수 50면 이상인 시설은 관련 법·규정·조례 등에 따라 자동차 충전시설 및 급속충전시설 설치하고, 개정 시 개정사항 준용하여야 함

4 권장사항

- ① 우리 공사 제안평면 및 실내인테리어 기준을 활용하여 계획한 주택(건축물용도 및 대지상황에 따라 변형 사용)
- ② 관리형 토지신탁(차입형 포함)으로 사업 진행 예정인 경우
 - 사업기간, 사업비 등을 감안하여 관리형 토지신탁 조건으로 약정할 수 있음(공고문 ‘9. 매매계약 체결, 10. 매매대금 지급’ 사항 참고)
- ③ 지자체 등의 수요맞춤형 선(先)주문에 부합한 신청 건인 경우

4. 매입 제외대상

- 아래 매입제외 대상에 해당할 경우 매입신청이 불가하며, 신청한 이후라 하더라도 심사제외 대상에 해당
 - 본 사업의 사업대상 물건으로 선정된 이후라도 향후 아래 매입제외 대상에 해당하는 것으로 확인되는 경우 선정 취소
- ※ 아래 기준은 상황에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

- (준)주택으로 인허가 등 용도변경이 불가한 경우

- 매입신청 시에 토지 및 건물이 동일한 매입신청인의 소유가 아니거나
소유자 전원이 공동으로 매입신청을 접수하지 않은 경우
 - * 소유자가 아닌 사업자는 **소유자 전원과 공동**으로만 매입신청 가능하며,
사업대상 선정결과 안내 후 매입약정 체결 전까지 기존 소유자의 지분 취득 허용
- 매입신청 이후 소유자가 변경될 경우 매입신청의 효력이 상실됨.
다만, 공동소유자(위에 따라 지분 일부를 취득한 사업자 포함)간 지분
변동 또는 그로 인한 소유자 증감은 가능
- 분양형 호텔 등 다수가 구분 또는 공동으로 소유하여 권리관계가
복잡한 경우
- 생활형숙박시설, 근린생활시설 등을 본래의 용도가 아닌 주거용으로
사용하고 있다는 사정이 임차료(임차보증금 등 포함) 내역, 전입신고
등으로 확인되는 경우
- 「도시재정비 촉진에 관한 특별법」에 의한 재정비촉진지구, 「도시 및
주거환경정비법」에 의한 정비구역, 「공공주택 특별법」에 의한 공공
주택지구 및 도심 공공주택 복합지구(후보지 포함), 「택지개발촉진법」에
의한 택지개발예정지구 등 개발이 예정된 지구(지역) 내의 건물
 - 다만, 개발이 예정된 지구(지역)가 지자체와 지구(지역) 지정의 해제를
합의한 경우 등 해제 절차가 진행 중인 경우, 「도시 및 주거환경
정비법」에 의한 정비구역 중 현지 개량방식의 주거환경 개선사업
계획이 확정되거나 준공된 경우, 「도시재정비 촉진에 관한 특별법」에
의한 재정비촉진지구 중 존치관리 구역으로 지정된 경우에는 관련
지자체의 의견을 들은 후 해당 지구(지역) 내의 건물을 매입대상
건물로 선정할 수 있음
- 국토교통부 공고「최저주거기준」에 미달하는 건물
- 세대별 전기 및 수도계량기 미설치 건물 또는 도시가스 및 상하수도 미
설치지역의 건물(다만, 매입신청인이 설치하여 주거에 문제가 없도록 조치
하는 경우 매입 가능)

- 직선거리(가장 가까운 대지경계선 기준) 500m 이내에 군부대 사격장·화장장과 직선거리 50m 이내에 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제9조의 2제1항제1호 및 제2호의 시설이 있는 건물(단, 주유소·석유판매취급소·자동차용 천연가스충전소는 해당 부지를 매입신청하거나, 직선거리 25m를 초과하는 지역의 주택은 매입대상 건물로 선정 가능)
 - 다만, 건축법에 따른 주거용오피스텔은 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제9조의2제1항제1호 및 제2호에 따른 매입제외 기준을 적용하지 않음
- 직선거리(가장 가까운 대지경계선 기준) 25m 이내에 「건축법 시행령」 별표1 제15호 중 일반숙박시설, 「건축법 시행령」 별표1 제16호 위락시설이 있는 건물 (단, 공급·건물 유형과 주변 현황 등을 고려하여 적용 여부를 달리할 수 있음)
 - **(층별 매입)** 같은 건물 내에도 위의 기준을 동일하게 적용
- 지하(반지하 포함) 세대가 있는 건물
- **법률상 제한사유**(건축법 위반, 압류, 가압류, 가등기, 경매·공매 개시 등) 및 **공사가 추진하고자 하는 사업이 곤란하게 되는 사실상의 제한사유**가 있거나 건물의 사용·수익·처분과 관련된 법률적 또는 사실적 분쟁 등이 있는 건물
 - 사업대상 건물의 기존 임대차계약과 임차인 등의 점유를 모두 해소하고, 리모델링 후 건물에 별도의 임대차계약을 체결할 수 없으며 공가 상태가 확인된 건물만 매입 가능
- 타인 소유의 담장 등 시설물에 의해 부속 토지가 점유된 경우
 - 반대의 경우도 매입대상 건물로 선정할 수 없음. 다만, 점유해소 가능한 객관적 증빙자료 제출 시 매입 가능
- 주택 진입도로가 미확보되거나 사도인 주택(다만, 진입도로가 사도인 경우 매입신청 시 무상귀속 또는 기부채납 계획을 조건으로 하거나, 「사도법」 제4조에 따라 시장·군수·구청장의 허가를 받고 사용료가 없는 사도*는 조건부 매입신청 가능)

- * 매입약정 체결 전까지 계약당사자(매입신청인, 사도소유자), 사용료 미청구 내용, 특정승계 효력범위 등이 포함된 지역권 설정계약서와 등기사항 전부 증명서(지역권 설정 확인)를 제출하여야 함
- 건축물의 외벽(필로티 구조의 외기에 면하는 천장 및 벽체를 포함) 마감재료(단열재, 마감재 등)가 준불연재 또는 불연재 성능을 만족하지 않는 건물
- 엘리베이터가 설치되지 않은 4층 이상의 건물
- 매입신청인 본인 및 본인의 직계 존·비속, 배우자 및 배우자의 직계 존·비속이 前·現 공사 직원(임원 포함)에 해당하는 경우 신청건물을 매입대상 주택으로 선정할 수 없음[다만, 前 공사 직원(임원 포함)은 퇴직일로부터 5년이 경과하지 않은 자를 말한다.]
- 청탁 등 부정한 행위로 공사로부터 제재를 받은 행위자가 소유(중개)하는 건물(다만, 제재확정일로부터 10년간 매입을 제한)
- 「비주택 용도변경 매입임대주택 설계·시공 가이드라인」 및 서식15 「리모델링 공사시 필수 포함 수선대상 기준 및 확인서」에 부적합한 건물
- 매입신청 건물의 용도변경 적정성 사전검증, 매입심의 의견, 도면협의 결과를 매입신청인이 수용하지 않는 경우
- 매입심의 조건사항 미이행 사업지
- 우리공사 매입심의위원회에서 매입제외 판단한 경우

매입신청 접수 당시 매입공고문상 매입제외 건물 사유가 매입약정 체결 이후에 발견되더라도 매입약정서 및 본 공고문에 의거 약정해제 및 위약금 발생이 되므로 매입제외 대상 여부를 반드시 확인하시어 신청하여 주시길 바랍니다.

5. 신청 방법

- (접수기간) '26.07.27.(월)~'26.09.09.(수)

※ 접수 마감일 기준('26.09.09.) 18:00 메일 수신건까지 접수 인정

○ (접수방법) 이메일 접수(반드시 붙임파일 작성 후 **서류 누락여부 확인 후 제출**)

*** 이메일 접수(LHremodeling@LH.or.kr, 서류 일체(도면(PDF 및 CAD) 포함))**

☞ 서식별(구분서식 ①, ②파일 분리) 및 구비서류별 1식으로 압축

☞ 메일 제목은 '신청 법정동 주소'로만 제출 (**신청자명 기입 금지**)

(제목 예시 : '경기도 성남시 분당구 구미동 175 외 1필지 신청')

※ 모든 서류를 **PDF파일로 스캔(사진촬영X)**하여 제출하고, 제출된 서류는 반환하지 않음

※ 시스템 지연이나 서류 누락으로 인한 재제출 등으로 인해 **마감 시간 내 접수가 되지 않는 불이익에 대한 책임은 전적으로 신청인에게 있음**을 양지하시어, 마감 시점에는 **반드시 충분한 여유 시간을 두고 미리 접수를 완료**해 주시기 바랍니다.

- 문의 : 031)738 - 4402(서식1~10번(①번)), - 4406(서식11~17번 및 설계시공가이드라인(②번))

6. 사업대상 물건 선정

1. 공사에서 제시한 매입기준 등에 적합한 건물 중 서류심사 및 매입심의를 거치고 사업여건을 고려, **공사 매입기준에 부합하는 사업대상 물건 선정**

구분	평가항목	세부 평가항목
서류심사	임대수요	공가율, 주민등록세대수 증가율 등
	생활편의성	주거여건, 교육여건, 대중교통 등
	재무영향도	지원단가 대비 탁상감정 가액 비율
	기타	접면도로, 주차대수, 발전 가능성
	가점	역세권 및 환승시설 여부
사전검증	기준 검토 현장조사	관련 법령 등 부적합사항 및 불법요소 부존재시 매입 심의 대상으로 선정
매입심의	임대수요	임대주택 공급 현황 및 수요전망 등
	입지여건	교통, 생활편의, 기피시설, 분쟁여부 등 (※ 층별 매입 시, 매입 건물 내 여건 추가 검토)
	용도변경 리모델링 계획	법령 및 설계 가이드라인 준수여부, 용도변경 리모델링 계획 전반의 적정성 등
	가격 적정성	총 사업비의 시세 대비 및 리모델링 공사비의 적정성 등
	사업성	정부지원단가 대비 총 사업비 비율 등
사업대상 물건 선정		사업여건, 매입결정 요인 전반(매입심의 통과 물건 대상)

- 서류접수 완료일*부터 심의완료일까지 6개월 내 처리 원칙. 다만, 도면협의 미이행, 동일 필지 내 선(先)순위자 진행, 물건 관련 법적 분쟁 등 불가피한 경우 예외

* 사업자가 공사 기준에 부합하게 작성된 서류를 누락 없이 제출 완료한 날짜

2. 매입심의 결과 구분

- 통과, 조건부 통과(조건사항 충족 시 통과), 매입제외로 구분

3. 사업대상 물건에 대해 **약정체결 전 반드시 안전진단 전문진단기관*의 정밀안전점검을 받아 결과서를 우리공사로 제출**하여야 하며, 점검결과에 따라 보완조치 계획의 제출을 요구할 수 있음. 또한, 구조 안정성 등에 문제가 발견될 경우 매입약정 체결이 해제 또는 미진행될 수 있음

<안전진단 전문진단기관>

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제28조에 따라 등록된 안전진단 전문기관, 「국토안전관리원법」에 따른 국토안전관리원, 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」제8조에 따른 한국건설기술연구원

※ 단, 평가 및 조치 비용은 사업자가 부담하여야 함.

4. 또한 사업대상 선정 건에 한하여 「**산업안전보건법**」에 따른 **석면조사를 실시하고 결과서를 제출**해야 하며, 석면조사 결과에 따라 석면이 포함된 모든 자재는 공사범위에 포함하여 관련법령에 적합하게 해체·제거하여야 함. 단, 석면조사 생략 대상 건축물인 경우 관련법령*에 따른 증빙 제출

* 산업안전보건법 시행규칙 제175조

5. 사업여건, 1차 감정평가 등에 따라 **매입 적정성 및 가격 적정성을 검토하여 최종 매입여부 결정**
6. 용도변경에 따라 기존 건축물의 구조 변경사항이 있는 경우, 착공 전 「건축물 구조기준 등에 관한 규칙」에 의한 **구조안전 및 내진설계 확인서** 장구
7. 매입신청인이 본 공고문상의 준수사항을 위반하거나 위반하였음이 사후적으로 드러나는 경우, 공사는 기 이행된 사업대상물건의 선정을 취소할 수 있음

※ 재심의 관련 유의사항

1. 사업대상으로 선정된 물건의 건축계획이 상위계획 변경, 인허가 등의 사유 또는 심의 조건사항 이행 등 공사의 요청에 의해 설계변경되는 경우 중 아래의 어느 하나에 해당되는 것은 재심의 절차 진행

1. 당초 사업부지에 일부 필지가 추가 또는 제외되는 경우
2. 세대수 또는 세대 전용면적의 합계가 10% 이상 증감하는 경우
3. 전체 연면적이 10% 이상 증감하는 경우
4. 주차계획, 코어위치, 주동계획 등이 변경되는 경우

- ① 다만, 변경사항에 대해 공사가 동의하는 경우 재심의절차 생략 가능
- ② 매매예정금액 산정이 완료된 경우 종전과 동일한 기준에 따라 금액을 재산정하며, 금액 산정 관련 비용은 주택의 건축계획이 인허가 등의 사유로 변경되는 경우는 **매입신청인**, 공사의 요청에 의해 변경되는 경우에는 **공사가 부담**
2. 매입약정 체결 이후에도 1의 각호와 같은 변경사항이 발생할 경우 동일하게 처리하고 변경 약정 체결
3. 사업대상 물건으로 선정된 후 약정체결 통지 전까지 매입가격, 공공성 등의 측면에서 매입 적정성 판단에 영향을 미치는 중대한 사유(아래 ① 또는 ②)가 발생 또는 발견된 경우 재심의 절차 진행
 - ① 심의 당시 판단의 근거가 된 주요 평가 자료가 사실과 다름이 확인되거나, 이후 변경된 경우
 - ② 공공성의 현저한 훼손 등 사업 추진이 곤란하다고 판단되는 경우

7. 매매가격 결정

1. (제1차 감정평가) 매매예정금액은 우리 공사와 한국감정평가사협회가 1개씩 선정한 2개의 감정평가법인이 각각 리모델링 후의 감정평가 금액의 산술평균 금액*으로 결정하고 매입약정 체결

* 만원 미만 절사하여 산출한 가액을 산술평균한 금액

2. **(제2차 감정평가)** 최종매매금액은 용도변경(사용승인(검사) 등) 후 제1차 감정평가를 수행한 동일한 2개 감정평가법인이 2차 감정평가를 실시하며, 2차 감정평가 금액의 산술평균 금액에 매매예정금액 기준 상하한을 ($\pm 10\%$)을 적용한 금액으로 결정
3. **(매매예정금액)** 매입약정서상 매매예정금액은 매입약정 체결을 위한 금액이며,
 - ① 불가피한 설계변경에 따른 세대수·전용면적의 변경, 실내인테리어 및 마감재의 시공 품질수준을 반영하고, 시장상황 변화에 따른 급격한 가격변동 위험을 상호 분담하고자 제2차 감정평가를 시행
 - ② 이 경우 매매예정금액을 기준으로 가격상승요인은 **+10%까지**를, 하락요인은 **-10%까지**를 가격변동의 상하한 기준으로 하여 최종 매매대금을 결정하는 데 이의가 없는 경우 약정체결함

예) 매매예정금액이 100억원인 경우 인상상한 110억원, 하락하한 90억원.

8. 매입약정 체결

1. 매입신청인이 매매예정금액, 매입조건 및 계약 관련사항 등에 대해 동의하는 경우 매입약정을 체결하고, 준공 후에 매매계약을 체결
2. 약정체결 대상 주택으로 통지된 경우에도 매입약정 체결 전까지 사업시행자 및 시공사의 신용도, 재무상태 및 시공능력, 세금체납 여부, 기존 근저당 설정규모 등에 따라 약정체결이 불가할 수 있음
3. **매입 약정체결 통지일로부터 45일 이내에 약정을 체결하여야** 하며, 기간 내 매입약정을 체결하지 않는 경우 익일부터 통지 효력은 자동 상실
4. 위 기간 중 매입신청인과 우리 공사 양자간 약정체결한 후 토지신탁계약하는 경우 신탁사를 포함하여 3자간 변경약정 체결함
5. 매입약정 체결 후 단순변심, 약정서상 해제사유로 약정을 해제하는 경우 위약금이 부과되며, 매입신청인은 공사로부터 약정 해제를 통보받고 매입약정서에 정한 기한 내에 아래 위약금을 배상하여야 하며, 배상이 지연될 경우 지연손해금 역시 부과됨

※ 약정해제 위약금

- ① [약정금을 지급받은 경우] 지급받은 약정금액(사업비 지원금 포함)의 10%
- ② [약정금을 지급받지 않은 경우] 감정평가수수료와 그 수수료의 10%
 - 위약금 지급을 담보하기 위해 매입약정 체결 시점에 약정이 해제되는 경우 위약금에 해당하는 금액 지급을 담보하는 보증증권을 제출하여야 함[보증기간 : 매입약정 체결일~매매계약(예정)일]
- ③ [「공공주택 특별법 시행령」에 따른 주차기준 완화받은 경우] 매매예정 금액의 10%(단, 약정금을 지급받지 않은 경우는 “②”의 내용 적용)

9. 매매계약 체결

1. (매매대금) 사용승인(또는 사용검사) 및 4단계 약정이행점검 완료 후 제1차 감정평가를 수행한 2개의 감정평가법인이 평가(제2차 감정평가)한 금액의 산술평균 금액을 기초로 제1차 감정평가 대비 가격변동 상하한 범위 내에서 최종매매금액을 결정
 - 우리 공사는 4단계 약정이행점검 시 시공품질평가를 시행하고, 그 결과를 감정평가법인에게 제공할 예정
2. (매매계약) 4단계 약정이행점검 완료 및 해당 건물의 건축물대장 및 건물등기사항이 주택으로 변경완료된 후 매매계약 체결. 다만, 약정 해제 사유에 해당하는 중대한 하자 등이 발견될 경우 해당 사항이 치유될 때까지 매매계약 체결을 유보할 수 있음

10. 매매대금 지급

※ 채권보전방식에 따라 근저당 방식(담보신탁 포함)과 토지신탁 방식(관리형·차입형)으로 구분되며, 약정체결시점에서 매입신청인이 두 가지 방식 중 선택하되, 우리 공사는 사업규모, 사업기간, 시공사 시공능력평가 등을 감안하여 관리형 토지신탁방식을 필수 약정조건으로 제시할 수 있음.

1. 매입약정금

- ※ LH는 채권확보를 위하여 매입약정 체결 조건으로 기존 채무의 변제, 담보 및 용역물권 등의 말소 등을 요구할 수 있으며, 조건 미이행시 매입약정을 체결하지 않거나 매입약정금의 지급을 보류할 수 있음
- ※ LH는 약정 후 용도변경 인허가 가능성 확인 등을 위하여 관련 법령 이행 및 지자체 등 관계기관과의 협의 결과 등을 대금(사업비 지원금, 매입약정금 등) 지급 조건으로 요구할 수 있으며, 조건 미이행 시 대금 지급을 거절할 수 있음

① 근저당권 설정 방식(담보신탁 포함)

구분	매입약정금
용도	-
지급 금액	제1차 감정평가금액의 50%(토지분 평가금액 한도) 범위 내
지급 시기	골조공사 완료 및 공사의 2단계 약정이행점검 완료 시
채권 확보	① 지급액의 120%에 해당하는 금액의 1순위 근저당권 및 필요 시 지상권 설정 - 담보신탁은 지급금액의 120%에 해당하는 우리 공사 단독 1순위 우선수익권 설정 - 선순위 근저당권 등 제한물권이 있는 경우, 매도인(매입신청인)은 매입약정 체결 전까지 자신의 비용과 책임으로 해당 제한물권을 모두 해소하여야 함. 다만, 공사의 동의를 있는 경우에 한하여 매입약정금 지급 전까지 해소하는 것으로 할 수 있음 ② 계약이행을 위한 이행지급 보증보험 가입[보증금액 : 2억 5천만원/보험기간 : 매입약정금 청구일~매매계약체결(예정)일] ③ 매입신청인이 법인인 경우, 공사는 법인의 대표이사 또는 그에 준하는 임원 등에 대한 연대보증을 청구할 수 있음
유의 사항	① 채권확보 비용(근저당권 설정 및 말소비용 포함)은 매도인(매입신청인) 부담 ② 후순위 근저당 설정 불가하며, 담보신탁의 경우 공사 단독 1순위 우선수익권 설정 ③ 지급관련 사항은 지역본부 담당자와 사전협의 필요 ④ 매입약정 이후 담보목적물 가치 하락, 공사 중단, 매도인(매입신청인)과 제3자와의 분쟁(유치권 주장 포함) 등으로 우리 공사의 채권 회수에 현저한 위험이 발생하였다고 판단하는 경우, 우리 공사는 매도인(매입신청인)에게 추가 담보제공을 요청할 수 있음

② 토지신탁 방식(관리형·차입형)

구분	사업비 지원금	매입약정금
용도	초기 사업자금 지원	-
지급 금액	제1차 감정평가금액 중 토지분 평가금액의 60% 한도 내(단, 하단의 조기약정 인센티브 지급 요건 달성 시 최대 70%까지 지급가능)	매매예정금액의 60% 한도 내 (사업비 지원금이 지급된 경우 이를 포함)
지급 시기	약정체결 후 매도인 요청 시	골조공사 완료 및 공사의 2단계 약정이행점검 완료 시
채권 확보	① 매입약정금 금액의 120%에 해당하는 우리 공사 단독 1순위 우선수익권 설정 (사업비 지원금, 매입약정금 중 실제 지급이 빠른 것 적용) * 공사 동의를 있을 경우 매입신청인 및 타 금융사 등을 후순위 우선수익권자로 설정 가능 ② 매입약정 시 계약이행을 위한 이행지급 보증보험 가입 [보증금액 : 2억 5천만원/보험기간 : 매입약정금 청구일~매매계약체결(예정)일] ③ 신탁방식을 통한 사업 진행시, 매입신청인은 신탁계약을 체결함에 있어 신탁 재산의 집행 순서상 우리 공사의 우선수익권이 1순위(최우선순위)로 집행될 수 있도록 계약을 체결 ④ 기타 구체적인 신탁계약의 내용은 우리 공사와 사전협의 필요	
유의 사항	① 채권 확보 비용(토지신탁 계약 관련 비용 포함)은 매도인(매입신청인) 부담 ② 대금 지급은 수탁사인 신탁회사의 관리계좌로만 지급 가능하며, 공사-매도인 (매입신청인)-신탁회사가 모두 동의하는 경우 대금 수령계좌 변경 가능 ③ 지급관련 사항은 지역본부 담당자와 사전협의 필요	

※ 조기약정 인센티브 지급기준[토지신탁 방식에 적용]

- ① 사업대상 선정결과 통보일로부터 45일 내 도면협의 완료
 - ② 약정체결 통보일로부터 15일 이내 약정체결
- 위 2개 요건 중 1개 요건 달성 시 사업비 지원금을 +5%p까지 지급, 2개 요건 모두 달성 시 사업비 지원금을 +10%p까지 지급 가능
- 사업대상 선정결과 통보일은 선정결과 안내문 도달 시점 기준, 도면협의 완료일은 확정 도면 제출 도달 시점 기준

※ 사업비 지원금 관련 유의사항

사업비 지원금을 받은 사업시행자 등 매도인(매입신청인)이 사업비 지원금을 받은 날로부터 4개월 이내 약정 대상 주택에 대한 용도변경 인허가를 받지 못한 경우 사업비 지원금 지급 익일부터 인허가를 받은 날까지 받은 사업비 지원금의 연 5%만큼 지연이자 발생한다. 다만, 인허가 지연에 정당한 사유가 있는 경우 위 4개월은 6개월로 적용함.

- ※ (업무협약) 우리 공사는 일정 규모 이상의 매입물건의 안정적인 사업관리를 위해 관리형 토지신탁을 활성화하고자 다수의 신탁사와 업무협약을 체결하여 신탁 관련 사업 진행을 지원하고 있음

< 우리 공사 업무협약 신탁사 >

신탁사명	연락처	신탁사명	연락처
대한토지신탁	02-528-4477	신한자산신탁	02-2055-0000
한국자산신탁	02-2112-6300	코리아신탁	02-3430-2000
한국토지신탁	02-3451-1100	신영부동산신탁	02-6256-7800
KB부동산신탁	02-2190-9800	하나자산신탁	02-3287-4600
우리자산신탁	02-6202-3000	무궁화신탁	02-3456-0000
교보자산신탁	02-3404-3404	대신자산신탁	02-6362-1000
한국투자부동산신탁	02-6420-1800	코람코자산신탁	02-787-0000

2. **(계약금) 사용승인(또는 사용검사) 및 4단계 약정이행점검의 지적사항 조치 완료**를 확인하고 해당 건물의 건축물대장 및 건물등기사항이 주택으로 변경완료된 후 매매계약을 체결하면 최종매매금액의 80% (토지신탁방식의 경우 90%까지 지급하며, 사업비 지원금 또는 매입 약정금을 지급받은 경우 이를 차감)를 건축물대장 및 건물등기사항이 주택으로 변경완료됨과 동시에 매매계약의 계약금으로 지급

- 다만, 약정해제 사유에 해당하는 중대한 하자 등이 발견될 경우 해당 사항이 치유될 때까지 매매계약 체결을 유보할 수 있음
- 각종 권리제한 사항[근저당권(근저당권자가 제1·2 금융권이 아닌 경우), 전세권, 지상권, 가압류, 압류, (임의·강제)경·공매, 가처분, 가등기, 예고등기 등]은 매입약정체결 전 말소를 원칙으로 하며, 부득이한 경우 잔금지급일 전까지 매수인과 합의되지 않은 소유권 이외의 권리 및 채권·채무관계 일체를 정리해야 함
- 유치권, 임대차 등 등기부 등에 공시되지 아니하는 채권, 채무 관계로 인한 제한사항은 매입약정 체결 전 모두 해소되어야 하며, 본 항을 위반할 경우 공사는 매매계약을 체결하지 않거나 이미 체결된 매매 계약을 해제할 수 있음

3. **(잔금) 소유권 이전등기 및 5단계 약정이행점검 완료 후 최종매매금액으로 정산지급**

※ 매매계약 체결 후 발생하는 미납공과금 등의 정산을 위해 잔금 중 일부를 유보할 수 있음

4. (기타) 1) 약정대상 건물(부속토지 포함, 이하 동일)에 설정된 등기부상 제한물권 등의 권리자(신탁방식에 따른 우선수익자 포함, 이하 동일)가 공사 재직 또는 5년 내 퇴직 임직원인 경우 그 제한물권 등에 대한 정당한 권원이 있음을 입증할 수 있는 서류(금융거래확인서 등 구체적 증명서류)를 제시하여야 약정 대금을 지급할 수 있음

2) 공사는 약정대상 건물에 설정된 제한물권 등에 대한 권리자가 공사 재직 또는 5년 내 퇴직 임직원임을 인지한 경우에는 인지한 날로부터 1개월 이내에 매도인에 대해 정당한 권원이 있음을 입증할 수 있는 서류를 상당한 기한 내에 제출할 것을 요구할 수 있고, 매도인이 그 기한 내에 관련 서류를 제출하지 아니하거나 제출된 서류가 미비한 경우 매입약정 체결을 거부하거나 체결된 매입약정 또는 매매계약을 해제(해지, 취소를 포함)할 수 있음

※ 정당한 권원을 입증할 수 있는 서류란?

- 금융거래확인서, 공정증서, 공증합의서, 채권잔액확인서, 지급명령, 판결문, 화해조서 등 법적 효력이 발생가능한 구체적 서류로써 차용증서, 등기부 등본 등만 제시하는 등 현금지급 내역이 없고 불분명한 채권·채무 관계 서류만 제출하는 경우 인정하지 않음.

11. 민간사업자 참여확대 지원

①~② 항목은 민간사업자의 매입약정 참여 확대를 위한 세제혜택, 주차 기준 완화 등에 대해 요약하여 안내한 것으로 제도 실제 적용에 대한 문의는 관할 세무서, 지자체 등에 확인하시기 바랍니다.

※ 법령, 운영기관 기준 변경 등에 따라 적용 내용이 달라질 수 있음에 유의

① 세제혜택(해당여부 확인 요망)

- ① 공공매입임대주택 건설 목적 양도 토지 과세특례(「조세특례제한법」 제97조의10 제1항~제3항)
- 가. (내용) 거주자가 공공매입임대주택을 건설할 자(공공주택사업자와 약정을 체결한 자)에게 주택 건설을 위한 토지를 양도함으로써 발생하는 소득에 대해 양도소득세의 10% 감면

나. (적용시기) 2027년 12월 31일까지 한시 적용

다. (세금추징) 주택건설사업자가 토지를 양도받은 날부터 3년 이내에 주택을 건설하여 LH에 양도하지 않을 경우 주택사업자는 양도세 감면액 상당액을 소득세 또는 법인세로 납부해야 함

② 토지 등 양도소득에 대한 과세특례(「법인세법 시행령」 제92조의2제4항제6호)

가. (내용) 공공매입임대주택을 건설할 자에게 주택 건설을 위한 토지를 양도하여 발생하는 소득에 대해 토지 등 양도소득의 법인세액 추가납부 세율(10%) 배제

나. (적용시기) 2027년 12월 31일까지 한시 적용

③ 공공주택사업자의 임대 목적으로 주택을 매도하기로 약정을 체결한 자에 대한 감면(「지방세특례제한법」 제31조의5 제1항~제3항)

가. (내용) 공공주택사업자의 임대가 목적인 주택을 건축하여 공공주택사업자에게 매도하기로 약정을 체결한 자가 해당 주택 등을 건축하기 위해 취득하는 부동산 및 주택 등을 건축하여 최초로 취득하는 경우 취득세의 15% 경감

나. (적용시기) 2027년 12월 31일까지 한시 적용

다. (세금추징) 부동산을 취득한 날부터 1년 이내에 공공주택사업자의 임대가 목적인 주택 등을 착공하지 않을 경우, 최초로 취득한 주택 등을 6개월 이내 공공주택사업자에게 매도하지 아니한 경우 경감받은 취득세를 추징

② 비주택 용도변경 매입약정 주택의 주차장 설치기준 완화

1. 비주택 용도변경 주차장 설치기준 완화

- 「공공주택특별법 시행령」 제37조제5항에 따라 민간사업자가 공공주택사업자에게 매도하기로 약정체결한 제1항제3호의 건축물(비주택)으로서,
- 아래의 기준을 모두 충족할 경우 해당 건축물을 공공임대주택으로 사용하는 기간 동안 용도변경 하기 전 용도 기준으로 부설주차장 설치 기준 적용 가능

① (변경용도) 기숙사, 오피스텔

② (면적기준) 세대별 전용면적 30㎡ 미만

③ (임대조건) 임차인 자격요건으로 임대기간 동안 자동차를 소유하지 않는 조건으로 임대(「장애인복지법」에 따른 장애인사용자동차등표지 발급 자동차 제외)

2. 전용 30㎡ 미만 주택의 주차 기준 완화

- 「공공주택특별법 시행령」 제37조제4항에 따라 민간사업자가 공공주택사업자와 매입약정을 체결하고 주택을 매도하는 경우 완화된 주차 기준 적용 가능
- 아래의 기준을 모두 충족할 경우 세대당 주차대수 0.3대 적용 가능

- ① (면적기준) 전용면적 30m² 미만 세대(혼합된 경우 세대별 적용)
- ② (공급유형) 청년 유형, 고령자 유형으로 계획하는 주택
- ③ (입지기준) 청년 유형, 고령자 유형별 아래 입지기준 적용
 - (청년 유형) GTX역 포함 도시철도역 출구 또는 대학교 교문으로부터 직선거리 500m 내
 - (고령자 유형) 입지기준 제한 없음

3. 승용차 공동이용 지원 주차단위 구획 설치 기준

- (적용대상) 2번 항목을 충족하는 주택 중 서울·인천·경기지역 150세대 이상인 청년 유형 도시형 생활주택(공급유형 및 주택유형이 혼합된 경우 청년 유형 도시형 생활주택 세대수 합계가 150세대 이상인 경우에만 적용 가능)
- (완화내용) 매입신청 건당 1대의 주차 단위만 아래의 완화내용 적용 가능
 - 「도시교통정비 촉진법」 제33조제1항제4호에 따른 승용차 공동이용 지원을 위해 설치한 주차단위 1대당 일반 주차단위를 3.5대 설치한 것으로 인정
 - 완화 적용된 주차구획은 전용 주차장으로 활용할 수 있도록 승용차공동이용 지원 주차장임을 표시하여야 함

4. 적용 프로세스

- ① (선정심의) 완화 기준 도면으로 선정심의 → 심의통과 시 주차장 완화 계획을 기준으로 조건부 약정(추후 인허가 불가 시 위약금면제 약정해제 특약)
- ② (증명서발급) 약정체결 후 매입약정증명서를 매도인(매입신청인)에게 발급
- ③ (인허가 시 제출) 매도인(매입신청인)이 인허가신청 시 허가권자에게 제출
 - (사전확인 필요) 완화적용은 각 지자체별 운용 시 반드시 적용되지 않을 수 있음에 따라, 매도인(매입신청인)은 사업 검토 시 해당 관청에 사전문의 필요

5. 준공시 확인 사항

- 완화혜택에 따른 공공/민간 양자에게 일정 의무 부여
 - ① (공공주택사업자) 사용검사완료일(약정이행점검 4단계) 1개월 내 매도요청
 - ② (민간사업자) 매도요청 받은 날로부터 2개월 이내에 매도(매매계약) 의무

6. 매도의무 미이행시 제재

- ① (미계약 시 지자체 통지) 계약체결기한(통보 ~ 2개월 내) 매도하지 않은 경우 미계약한 사실을 지자체 통보 ⇒ 매도의무 조건 미이행에 따라 완화 전 주차장 설치기준 환원, 원상복구 불가 시 건축물대장에 위반건축물 등재
- ② (매입약정서상 위약벌) 매매예정금액의 10% 위약금 부과

12. 약정이행점검

- (현장점검) 매입조건 및 안전진단결과 등을 반영한 용도변경 리모델링 인허가 완료 후, 공사 단계별(1~5단계)로 **우리공사 주관 현장 약정이행점검 시행**
 - 점검시 법적기준 충족, 성능 및 품질확보를 위한 설계변경을 요구할 수 있고 이에 따른 비용은 사업자가 부담
- ※ 단계별 시공품질 미확보시 약정 해제 등 매입 불가할 수 있음
- (약정이행점검 일정 사전협의) 매도인은 원활한 대금지급 및 점검일정을 고려하여 약정체결 후 약정이행점검 가능일 7일 전까지 우리 공사로 통지하고 일정을 협의하여야 함. 우리 공사는 건축물 규모별 약정이행점검에 따라 매도인에게 일정한 조치를 요구할 수 있으며, 매도인은 14일 이내에 이행조치를 하고 그 결과를 통보하여야 함. 또한, 우리 공사는 전항의 내용과는 별도로 약정이행점검 시 주택에 대한 전·후 공종 시공사항을 점검할 수 있고 매도인은 이에 적극 협조하여야 함. 또한, 5단계 약정이행점검 외 우리 공사는 구조적 안정성 확인 점검 및 주요 공정별 점검(월 1회 이상 추정)을 할 수 있음.

[5단계 약정이행점검 절차]

구 분			1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
공사단계			철거공사	골조공사	마감공사	공사준공	잔금지급
점검내용			철거공사 완료시	구조보강, 골조공사 완료시	방수·단열 공사 완료시	사용검사 완료 후 1주일 내	잔금지급 전 확인
중점 점검 분야			- 철거공사 적정성 - 기존건물 하자 여부 및 공사 범위 확인	- 구조보강 및 골조 공사 적정성 - 조적·방수·미장·단열 등 주요 공사 적정성	- 방수 및 바닥 완충재 설치 공사 적정성 - 내장·창호·금속 등 주요 공사 적정성	- 설계도서 및 보수 계획 이행 확인 및 미흡사항 지적 - 인증·평가·검사 완료 및 시공전 상태 확인	- 잔금지급 전 확인 점검 - 조치결과에 따른 잔금 지급 검토
점검주체	약정이행 점검반 등	50호미만	◎	◎	◎	◎	◎
		50호~100호미만	◎	◎	○ ○ ◎	◎	◎
		100호이상	단계별 약정이행점검을 포함한 주요 공정별 월 1회 이상 점검				
	임대자산관리팀 주거복지지사		-		-	◎	◎

- ※ 현장여건 및 지역본부 여건에 따라 1~5단계 단계별 점검시기 및 점검횟수(+), 점검내용을 조정할 수 있으며, 매입신청인은 점검에 성실히 응하여야 함
- ※ ◎로 표시된 점검은 단계별 점검이며, 그 외 점검은 LH 수시 점검
- ※ 단계별 '약정이행점검 완료' 기준은 "지적사항 조치완료"를 의미함

- **(보수조치 이행)** 공사 착공 후 준공 전까지 ‘기존 건축물 현장조사 결과에 따른 보수계획서(서식17)’에 따라 보수 조치를 이행하여야 함
- **(건본주택 설치)** 본 시공 전 마감자재 및 시공계획 검토·확정을 위해 현장 내 건본주택을 설치를 요청할 수 있고, 우리 공사 약정이행 점검반의 약정이행점검을 통한 시공계획 확정 및 지적사항 조치완료 후 본 시공을 시행하여야 함

13. 기타사항

1. **(주의의무)** 사업시행자 등 매입신청인(매도인)는 매입약정 이후부터 우리 공사에 소유권을 이전할 때까지 우리공사에서 제시한 **매입기준**에 적합하게 주택을 건설하는 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 함
2. **(청탁금지)** 매입신청인(매도인) 또는 중개인이 「청탁금지법」 제5조에 해당하는 부정 청탁행위를 하는 경우, 공사의 제재심의위원회 심의를 거쳐 제재 확정일 즉시 매입약정(매매계약 포함)을 해제하고, 청탁 행위자 및 소속 법인이 매도하는 주택(중개인의 경우는 중개한 주택)은 제재일로부터 10년간 매입을 제한함
3. **(직원 등 소유주택 매입제한)** 매입신청인 본인 및 본인의 직계 존·비속, 배우자 및 배우자의 직계 존·비속이 前·現 공사직원(임원 포함)에 해당하는 경우 신청주택을 매입대상으로 선정 불가함에 따라, 매입 신청 시 공사직원 여부 확인서를 제출해야 함
4. **(협력의무)** 매입신청인은 대상주택 선정 전후에 필요한 현장실태조사, 감정평가, 현장시설물 점검 및 우리 공사 약정이행점검반의 주요 공사 단계 확인(점검), 수시 기동점검 등에 적극 협조하여야 함
5. **(명의변경)** 매입신청서 상 명의와 다른 제3자로의 사업권 양도 등은 원칙적으로 금지(법인대표자가 변경되는 경우 포함하되, 대표자 사망 등 사업권 양도가 아닌 불가피한 사항으로 우리 공사가 인정하는 경우에는 예외로 함) 및 미준수 시 매입약정 미체결하고, 기 체결한 매입약정 및

매매계약을 해제할 수 있으니, 최초 신청 시 명의에 신중하시기 바라며, 다만, 아래의 경우에 한해 약정체결 전까지 매입신청인 변경을 허용함

① 매입신청인 개인이 신청접수 당시 관계자(법인 등기부상 확인 가능한 임원 등)로 등록된 법인의 명의로 변경하는 경우

② 매입신청 법인이 신청접수 당시 법인 관계자로 등록된 자를 법인 대표자로 변경하는 경우

③ 매입신청인 개인을 대표자로 하여 설립한 법인으로 명의를 변경할 경우
※ 다만, 약정체결 이후라 하더라도 아래의 경우에는 증빙자료를 제출할 경우 공사 동의하에 명의변경을 허용할 수 있음(부동의시 약정해제 사유에 해당)

④ 부도, 파산, 회생절차 개시 등 불가피한 경우

⑤ 사업비 조달을 목적으로 하는 대출 등 금융상품 신청을 위해 법인 관계자에서 해당 법인으로 매입신청인의 변경이 필요한 경우 (명의 변경 법인이 당초 매입신청인이 등록한 관계자에 해당하는 경우에 한하며, 법인 관계자라 함은 해당 법인의 등기임원 또는 재직 직원 등으로 객관적으로 관련성을 입증할 수 있는 자료를 제출하여야 함)

⑥ 사업비 조달을 목적으로 하는 SPC, PFV 등 특수목적법인을 설립하여 해당 법인으로 매입신청인의 변경이 필요한 경우로 당초 매입신청인의 지분이 50%를 초과하는 경우에 한정

6. **(적법 시공자)** 허가 설계도면에 따라 건축하여야 하며, 시공자는 건설산업기본법 제41조(건설공사 시공자의 제한)에 의한 적법한 건설업자로서 적법 시공업자 여부를 확인할 수 있는 건설업 등록증, 시공참여 기술자 현황, 공사지명원 등 관련 확인 자료를 제출하여야 함 (시공능력을 감안하여 필요 시 공사에서 시공사 교체를 요청할 수 있음)

7. **(하자담보책임)** ① 공동주택 및 50호 이상 오피스텔의 하자담보책임은 공동주택관리법령을 따르며, 매입신청인은 하자보수보증금 지급을 보장하는 보증에 가입하여야 함. 다만, 보증보험 가입 불가 또는 기간 및 금액이 기준에 미달하는 경우에는 해당 금액에 대해 공동주택관리법 시행령에서 정하는 기간 동안 현금예치 하여야 함

② 그 외 주택 등의 하자담보책임은 주택법령 등 관련 법을 따르며, 매입신청인은 하자보수보증금 지급을 보장하는 보증에 가입하여야 함
다만, 보증보험 가입이 불가 또는 기간 및 금액이 기준에 미달하는 경우에는 건물매입가격의 3%(보증기간 3년) 또는 미달하는 해당 금액을 관련법령에서 정하는 기간동안 현금예치 하여야 함

③ ①·②에 부속된 근린생활시설을 매도하는 경우, 하자담보책임 및 방법은 근린생활시설이 부속된 해당 건물의 기준을 따름

④ 부가가치세 부과 대상 건축물의 하자보증금액 범위에는 부가가치세를 포함

⑤ 매도인의 귀책사유(권리상의 하자 및 지적사항 조치 지연 등)로 매입 절차가 지연되어 하자담보책임기간이 상당부분 경과한 경우 공사는 하자보수보증금 등의 현금 예치를 추가로 요구할 수 있으며 매도자는 이에 응하여야 함

8. **(시설물관리)** 해당 건물 등의 관리는 공사가 기 선정·계약한 권역별 위탁관리업체가 수행하는 것을 원칙으로 하고, 매도인(매입신청인)이 임의로 주택관리업체 선정 등 주택관리와 관련된 용역계약 체결을 할 수 없으며, 이를 위반할 경우 공사는 약정을 해제할 수 있음

9. **(근린생활시설)** 근린생활시설(용도변경 후 건물 내 시설)은 매입하지 않는 것이 원칙이며, 근린생활시설이 포함된 주택 또한 매입하지 않을 수 있으므로 근린생활시설 설치를 지양하여야 함. 또한 공사가 근린생활 시설을 매입하지 않는 경우 향후 근린생활시설 분양 및 임대 시 입주자의 주거편의를 저해할 수 있는 업종은 입점 불가하며, 시설관리는 공사가 기 선정·계약한 권역별 위탁관리업체가 주거시설과 통합하여 관리함을 계약서 등에 명시하여야 함. 또한 근린생활시설 등 타 용도를 위한 주출입구, 주차장·화장실·엘리베이터는 주택 출입 및 동선과 분리되도록 설계함을 원칙으로 함(층별매입 동일 적용)

10. **(하자처리 및 입주지원)** 매도인은 준공 이전에 발생한 하자는 우리 공사에 주택 인계 전 모두 처리하여야 하며, 인수인계 이후 최초 입주 전까지 공가 기간에 건물의 하자예방 또는 하자처리에 협조하여야 함

11. **(민원처리)** 매도인은 건축과정에서 발생하는 임금체불 및 인접주택 등과의 하고 회신분쟁 등 각종 민원을 해결하여야 하며, 민원해결이 지연되는 경우 대금지급 등 후속 절차 또한 민원해결 완료 전까지 보류될 수 있음
12. **(약정 등의 해제·해지)** 매매계약 전에 단계별 약정이행점검을 실시하고 약정 시 제출한 도면과 현장 시공상태 상이(주요 자재 상이 포함) 및 구조적 하자 등 부적합 사항 발견 시 매매계약을 체결하지 않을 수 있으며, 매매계약 체결 후라도 부적합 사항 발견 시 매매계약을 해제 또는 해지할 수 있음. 또, 매도인의 귀책으로 인해 매매계약이 해제·해지·취소되거나, 계약이 체결되지 아니하게 되는 경우, 매도인은 공사가 지급한 매입약정금 및 그 밖에 본 사업과 관련하여 매도인(매입신청인)에게 지급한 금원을 **매매계약서에 정한 기한 내에 전액 반환**하여야 하며, 반환할 금액에는 지연손해금을 가산함
13. **(사업관리)** 매도인(매입신청인)은 아래 일정을 준수하여 사업을 이행하여야 하고, 매도인(매입신청인)의 귀책으로 사업의 이행이 지체될 경우 우리 공사는 조속한 사업추진을 최고할 수 있으며, 최고에도 불구하고 매도인이 이를 이행하지 않을 경우 매입약정을 해제할 수 있음
 - ① 매입약정 체결 후 6개월 이내 인허가(용도변경 허가 등) 완료
 - ② 인허가 완료 후 2개월 이내 착공 등을 이행

⇒ **(매입약정 체결 당시 이미 인허가를 받은 경우)** 매입약정 체결 후 2개월 이내 착공 등을 이행
14. **(사권설정금지)** 매도인은 매입약정 체결 후에는 당해 건물 및 토지에 대하여 LH와 협의하지 않은 보전처분, 제한물권 등의 설정이 불가하고 권리관계의 변동을 수반하는 일체의 채권, 채무 설정행위 등을 할 수 없음
15. 민간임대사업자가 의무임대기간 중에 건물을 양도하는 경우 우리 공사는 임대사업을 승계할 수 없으며, 그로 인해 감면세액이 추징될 수 있고 양도소득세 감면 또한 불가하니 자세한 사항은 해당 지방자치단체 및 국세청에서 확인 후 신청 필수

16. **(신탁관련)** 근저당 및 담보신탁 등 방식에서 매입약정금 지급 전까지 관리형토지신탁(차입형 포함)으로 변경 계약하는 경우 신탁방식의 약정금을 지급함 (이 경우 한도 없이 매매예정금액의 60%를 지급)
※ 신탁사의 계약심의 시 시행사·시공사 등 신용도, 재무역량 등에 따라 시공사 교체를 요구하거나 신탁계약 체결이 거절될 수 있음.
17. 매입신청과 관련하여 발생한 설계비, 부동산중개업소의 중개수수료 등은 우리 공사에서 지급하지 않음
18. 매입신청인이 동일한 건물에 대하여 **LH 직접시행방식 비주택 매입공고** ('26.04.27~05.29)에 따라 매입 신청한 후 본 공고에 따른 매입신청을 중복하여 한 경우에는 기한을 정하여 매입신청인에게 1개를 선택하도록 한 신청 건으로 매입심사를 진행함. 중복신청자가 선택하지 않을 경우 전체 매입신청 건 중에서 가장 먼저 신청한 건으로 관련 절차를 진행함
19. 신청접수된 주택의 임대유형은 입지여건, 지역사회 수요 등을 종합적으로 고려하여 공사에서 최종 결정
20. **(실효제도)** 신속한 신축매입약정 사업 추진 등을 위해 프로세스별 실효제도를 운영함. 신청접수 보완은 보완요청일로부터 5일 이내 미보완시, 매입심의 통과 후 도면협의는 사업대상 선정결과 안내일로부터 4개월 이내 도면협의 미완료시 해당 건의 매입심의 결과를 무효로 하고 매입약정을 체결하지 않을 수 있음
21. 우리 공사가 매매대금 완납 및 준공 후 소유권이전을 완료한 이후라도 법적기준 미충족, 중대한 하자 발생 등 부적합 사항이 발견될 경우에는 사후 보완조치를 요구할 수 있으며, 사업시행자(구성원 포함)는 이를 신속하게 조치하여야 함
22. 본 공고문의 내용과 매입약정 및 매매계약의 내용이 상충되는 경우, 1) 매매계약, 2) 매입약정, 3) 공고문의 순으로 해석되어야 하며, 매매계약 및 매입약정에서 별도로 정하지 아니한 사항에 대하여는

본 공고문의 내용을 적용함. 기타 이 공고문에 명시되지 않은 사항에 대하여는 「민법」, 「공공주택특별법」, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「건축법」, 「주택법」, 「기존주택등 매입임대주택 업무처리지침」 등 관련 상위 법령을 따름

매입 클린콜 안내

- ◆ 우리 공사에서는 **비주택 매입과 관련하여 청탁 등 부정한 행위를 근절**하고자 국민 여러분의 신고를 받고 있으며, 지정된 장소 및 시간 이외에서의 상담 행위를 금지하고 있습니다. 또한 이를 위반 시 매매계약 체결 이후라 하더라도 **계약해제 사유에 해당함**을 유의하시기 바랍니다.
- ◆ 공사 홈페이지(국민신고 ⇒ 부패·부조리 신고) 또는 신고전화(☎ 055-922-5637)를 통해 신고가 가능하오니 많은 참여 부탁드립니다.

2026. 07. 24.

한 국 토 지 주 택 공 사